Чек-лист проверки расчётов в неденежной форме

Рабочий лист к «Алгоритму: проверка расчёта метрами до входа»: алгоритм ведёт по шагам, лист фиксирует ответы. Заполняется до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам. Не заполнен — решение о входе не принимается.

Важно, прочитайте до использования

Комплект предназначен для проверки расчётов жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на них. По единому алгоритму оцениваются форма передачи, зарегистрированные права, обременения и стоимость объекта. При уступке прав по ДДУ дополнительно проверяется наполнение соответствующего счёта эскроу.

До подписания проверьте документы о праве на объект и обременениях. При уступке прав по ДДУ дополнительно сопоставьте ДДУ, уступку и банковские подтверждения с применимыми положениями Закона № 214-ФЗ; при переводе долга — с п. 2 ст. 391 ГК РФ.

Граница проходит по стадии. Проверка проводится на стадии согласования сделки до подписания договора и документов о передаче. При возникших разногласиях после подписания документы передаются для правовой оценки. При банкротстве застройщика отдельно проверяется порядок предъявления требований в соответствующей процедуре.

При неполном пополнении эскроу отдельно проверьте, кто обязан внести недостающую сумму, условия одновременного перевода долга и согласие кредитора. Подтверждение расчётов между сторонами не означает поступления средств на счёт эскроу.

1. Форма сделки

☐ Названа форма: передача готового объекта / ДДУ на подрядчика / уступка / иное (записать).

☐ Если уступка — известен первый участник (не аффилированное ли лицо застройщика) и причина уступки.

☐ Получены документы о передаче объекта. Для готового объекта проверены сведения ЕГРН о праве и обременениях; при уступке по ДДУ — регистрация договора и стадия передачи объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача оформлена или стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки.

☐ Предварительных договоров и устных «после ввода оформим» в схеме нет.

2. Оплата и эскроу

☐ Известно: открыт ли счёт эскроу по передаваемому ДДУ и в каком банке.

☐ При уступке по ДДУ банковским документом подтверждены внесённая сумма и остаток к внесению; сопоставлены цена ДДУ и условия перевода долга. По новому ДДУ на подрядчика до подписания проверены порядок финансирования и доступный источник денег: средства на эскроу вносятся после регистрации ДДУ (ч. 4 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ).

☐ В уступке прочитан пункт об обязательствах по внесению средств на эскроу: переходят ли они на подрядчика (памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу»).

☐ Разделены цена ДДУ на эскроу, цена уступки цеденту и расчёт за работы. При неоплаченном ДДУ проверены одновременный перевод долга и согласие кредитора (ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ; п. 2 ст. 391 ГК РФ). При цеденте — юридическом лице проверена уплата цены уступки после госрегистрации (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ); при зачёте работ — момент зачёта и встречные требования. Зачёт не подтверждает пополнение эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ).

3. Объект и застройщик

☐ Проектная декларация в ЕИСЖС прочитана: срок ввода, переносы.

☐ Разрешение на строительство действует; дата окончания записана.

☐ Картотека арбитража проверена: иски, банкротство.

☐ Федресурс проверен: намерений кредиторов нет.

☐ Выписка ЕГРЮЛ свежая: статус действующий, собственник известен.

☐ Состояние дома осмотрено; отставание от графика названо. Письменная фиксация статуса — «Запрос застройщику о статусе объекта».

4. Финансирование и продажи

☐ Известен банк проектного финансирования.

☐ Условия проектного финансирования и ограничения по кредитной документации запрошены и проверены в доступной части; ход строительства и платежи подрядчикам сами по себе не подтверждают отсутствие ограничений.

☐ Темпы продаж посмотрены: зарегистрированные ДДУ и динамика.

☐ Понятно, почему застройщик платит метрами, а не деньгами — ответ записан словами.

5. Экономика метра

☐ Реальная цена продажи по стакану предложений: **{{ЦЕНА_РЫНКА}}**.

☐ Цена метра в расчёте с учётом скидки: **{{ЦЕНА_В_РАСЧЁТЕ}}**.

☐ Ожидаемый срок продажи и дисконт быстрой продажи оценены.

☐ Налоги при получении и продаже посчитаны с бухгалтером.

☐ В таблице учтены дополнительные деньги подрядчика и денежная часть расчёта. Сравнивается вся согласованная схема с суммой долга, которую она погашает. Себестоимость работ и прибыль объекта анализируются отдельно в бюджете. Неизвестная доплата или неподтверждённый платёж — незавершённый расчёт, а не ноль.

Показатель	Значение, ₽	Как проверить
А. Цена продажи	_____	Сопоставимые предложения
Б. Дисконт, %	_____	Сценарий быстрой продажи
В. Выручка	А × (1 − Б / 100)	Расчёт
Г. Налоги	_____	Режим и состав сделки
Д. Расходы продажи	_____	Комиссия, оформление
Е. Финансирование	Долг × ставка (%) × мес. / 1200	Только стоимость финансирования, без повторного вычета основного долга
Ж. Новые доплаты подрядчика	_____	Остаток цены ДДУ / доплата цеденту / иные новые платежи; расшифровать, без дублей Г–Е
З. Чистое поступление от недвижимости	В − Г − Д − Е − Ж	Подтверждённые величины; неизвестное ≠ 0
И. Денежная часть расчёта	_____	Деньги подрядчику в счёт того же долга
К. Суммарное поступление по схеме	З + И	Недвижимость и деньги вместе
Л. Погашаемый долг за работы	_____	Долг, прекращаемый всей схемой; не вся цена договора
М. Разница с денежной оплатой	К − Л	Экономическое сравнение на одном периметре долга

Контрольный пример 1: продажа 10 000 000 ₽, дисконт 5% → выручка 9 500 000 ₽; налоги 600 000 ₽, продажа 200 000 ₽, финансирование 400 000 ₽ → 8 300 000 ₽ до новых доплат. Доплата по ДДУ из денег подрядчика 3 000 000 ₽ → чистое поступление 5 300 000 ₽. При погашаемом долге 9 000 000 ₽ разница −3 700 000 ₽. Контрольный пример 2: чистое поступление от недвижимости 6 500 000 ₽ плюс денежная часть 3 000 000 ₽ минус погашаемый долг 9 000 000 ₽ = +500 000 ₽. Цифры учебные.

6. Договор подряда

☐ Денежная часть расчёта записана: **{{ДОЛЯ_ДЕНЬГАМИ}}**.

☐ Передача прав привязана к закрытию объёмов, а не к вводу.

☐ Судьба расчёта при срыве ввода / отзыве разрешения / остановке финансирования записана в договоре.

☐ Проект сделки проверен независимым от застройщика юристом. Правило комплекта: каждый красный флаг — правовая оценка. Два и более — СТОП: до проверки не подписывайте сделку и не начинайте работы в счёт недвижимости. Возобновление — после документальной проверки рисков, согласования мер защиты, включая обеспечение, и письменного решения руководителя. Правовые препятствия должны быть устранены.

7. Красные флаги — правило остановки в разделе 6

☐ При уступке: размер внесённых на эскроу средств либо остатка обязательства документально не подтверждён. При новом ДДУ: не подтверждён источник денег для внесения после регистрации. Это разные риски; отсутствие пополнения до регистрации нового ДДУ само по себе не является нарушением этой последовательности.

☐ В уступке предлагается переход обязанности внести деньги на эскроу — размер долга, одновременный перевод и согласие кредитора проверены до решения.

☐ ДДУ оформлены на аффилированное с застройщиком физлицо.

☐ Проектное финансирование остановлено или есть признаки.

☐ Срок ввода уже переносился.

☐ В выдаче ЗОС отказано, замечания надзора не сняты.

☐ Разрешение на строительство на исходе или истекло.

☐ Предыдущий пул подрядчиков ушёл с объекта.

☐ Скидка от метра заметно выше рыночной — цена риска, который продают вместе с метрами.

Расшифровка дополнительных денег и подтверждений

Для строки Ж запишите по каждому платежу: получатель, основание, сумма, срок и источник денег. Платёж, уже вычтенный в налогах, продаже или финансировании, второй раз не вычитайте. Денежную часть строки И подтверждайте договором и графиком; её срок и риск неполучения рассматривайте отдельно. Финансирование рассчитывайте только на фактический размер привлечённых средств и срок.

Нормативные основания · проверено 21.10.2026

Закон № 214-ФЗ, ст. 11 — уступка, оплата и одновременный перевод долга

Закон № 214-ФЗ, ст. 15.5, ч. 4 — внесение денег после регистрации ДДУ

Помощь по комплекту

Вопрос по заполнению или ошибка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите Р11, редакцию 21.10.2026, файл и пункт; для таблицы — лист и ячейку. Пример направляйте без персональных данных и коммерческих реквизитов.

При введённой процедуре банкротства — порядок предъявления требований, Р9

Написать вопрос или сообщить об ошибке